

1522424-88.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... anterior, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Já a certidão de fls. 98/100 demonstra que PABLO possui duas condenações definitivas, uma pela prática do crime de furto e outra pelo crime de tráfico de drogas, sendo, pois duplamente reincidente.

Destarte, considerando as específicas circunstâncias do processo, compenso as atenuantes verificadas, com a agravante da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1522424-88.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522424-88.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGER AUGUSTO DIAS DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

ROGER AUGUSTO DIAS DOS SANTOS e PABLO HENRIQUE SEVERIANO foram denunciados e se vem processados pela prática dos crimes previstos nos art. 180, caput, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, porque, (i) em data incerta, mas entre os dias 1º de outubro e 02 de outubro de 2022, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios entre eles, bem como com um indivíduo não identificado e com a adolescente Gabriely Mendes de Oliveira, de 16 anos de idade, receberam, em proveito próprio, a motocicleta JTZ/LIND, de placa DWY- 2G69, pertencente à vítima Thiago Muniz de Souza, cientes de que se tratava de produto de crime anterior.; e (ii) no dia 02 de outubro de 2022, por volta das 08h23min., na Rua Joana Pedroso dos Santos, altura do numeral 14, Jaraguá, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios entre eles, bem como com um indivíduo não identificado, corromperam ou facilitaram a corrupção da adolescente Gabriely Mendes de Oliveira, de 16 anos de idade, com ela praticando crime de receptação.

Recebida a Denúncia, os acusados foram citados, apresentando Resposta Escrita à acusação.

Em audiência, foi colhida a prova oral e interrogados os acionados.

Ponderações finais das partes em debates.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

Interrogados em solo policial, ambos os acusados preferiram silenciar, atitude que não se espera daqueles que se dizem inocentes (fls. 13 e 17).

Já em Juízo, animados com o verbo, confessaram a acusação

Doutro lado, temos os relatos da vítima, ouvida na etapa policial, bem como das testemunhas, ouvidas em Juízo.

A vítima do crime antecedente, Tiago Muniz de Souza, ouvida na etapa policial (fls. 06/07), declarou que na data dos fatos, utilizando-se do aplicativo "Tinder", marcou encontro com uma mulher, então identificada apenas como "Gabrielly", combinando o local de encontro, para onde se dirigiu a bordo de sua motocicleta, e, ao chegar no local foi abordado por três indivíduos, sendo que um deles portava ostensivamente uma arma de fogo. Eles ordenaram que desembarcasse do veículo e olhasse para baixo, conduzindo-o para um local escuro. Então, os roubadores passaram a exigir, mediante grave ameaça e violência, as senhas dos cartões bancários, a senha do celular, e das contas bancárias, desferindo agressões, tapas e apertos no pescoço, estrangulamentos, bem como queimaduras com cigarro na região do pescoço do declarante. Em determinado momento percebeu que chegou uma mulher, a qual passou a chamar um daqueles indivíduos de "Mortadela", sendo que o depoente acredita que estariam na casa dela. Afirmou que a todo momento era ameaçado de morte e submetido a grande pressão psicológica e agressões físicas. A mulher disse que iria chamar os roubadores "na ideia" e que "não era pra fazer aquilo na casa dela". Decidiram, assim, levar a vítima embora daquele local, com a cabeça coberta com uma jaqueta. Em determinado momento, ordenaram que o depoente corresse sem olhar para trás, o que fez, andando descalço, em virtude de seu par de tênis também ter sido subtraído. Assevera que caminhou até determinada rua onde passou a pedir socorro, até que uma pessoa que passava de veículo pelo local, prestou-lhe auxílio e o conduziu até o Distrito Policial, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência. Posteriormente, foi convocado a comparecer em solo policial, para realizar procedimento de reconhecimento de alguns suspeitos, no entanto, não reconheceu nenhuma das pessoas apresentadas como sendo os autores dos crimes de roubo e extorsão que sofreu. Finalmente, recebeu sua motocicleta no estado em que foi encontrada.

Boletim de ocorrência do crime antecedente às fls. 26/29.

Amparando as declarações da vítima, temos também os relatos dos policiais militares envolvidos com a prisão dos acusados.

Chamado a depor em Juízo, Jadiel Silva de Oliveira declarou que na data em questão, estava de folga, quando, ao passar pela rua a pé e sozinho, se deparou com quatro indivíduos em atitude suspeita, mexendo em uma motocicleta sem placa, tentando arrancar o banco da moto, razão pela qual solicitou apoio via telefone 190.

Permaneceu abrigado e manteve contato visual com os suspeitos, que não perceberam sua presença no local. Após cerca de cinco minutos, uma viatura chegou, sendo, então, realizada a abordagem junto aos três indivíduos, vez que o quarto elemento se evadiu do local antes da chegada do reforço. Os três foram identificados como os réus e com eles estava uma adolescente. Realizada revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. Efetuada pesquisa junto à numeração de chassi da moto, via COPOM, foi informada a existência de apontamento pelo crime de roubo. Indagados no local, os suspeitos disseram que teriam pegado a moto, empurrando-a até um posto de gasolina, onde abasteceram e estavam tentando fazer o veículo ligar para saírem do local. Negaram terem roubado a moto.

Em seguida, foram tomadas as declarações da policial militar Gabriela Dall Antônia Dos Santos. Afirmou que na data dos fatos realizava patrulhamento preventivo com seu colega de farda, quando foram solicitados a prestar apoio a uma ocorrência de possível receptação de veículo. Ao chegaram ao local, realizaram contato com o policial militar Jadiel, que estava de folga, sendo feita a abordagem junto aos três indivíduos suspeitos. Tomou conhecimento de que havia um quarto indivíduo envolvido, o qual, porém, se evadiu antes da chegada da equipe. Os dois homens foram identificados como sendo os acionados PABLO e ROGER, havendo no local, na companhia de ambos, uma adolescente. Realizada revista pessoal, nada de ilícito foi

localizado com eles. Quando da abordagem um dos réus estava aparentemente tentando fazer uma ligação direta na moto, mexendo em fios, enquanto o outro estava sentado no banco da moto e a adolescente estava sentada na guia, em frente à moto. Realizada pesquisa da numeração de chassi da moto, via COPOM, obtiveram a informação de que o veículo era produto de crime de roubo, ocorrido no dia imediatamente anterior. A vítima do delito antecedente foi contatada e compareceu à delegacia de polícia. Indagados os suspeitos no local, disseram que haviam pegado a moto em um baile funk, empurrando-a até um posto de gasolina, onde abasteceram e estavam tentando ligá-la para saírem do local. Indagados, negaram qualquer envolvimento na subtração da moto e afirmaram que não sabiam sua procedência ilícita. Foram então conduzidos ao plantão policial para as providências legais. Neste quadro, dúvida não me paira de que os acionados ROGER e PABLO, em comum acordo e unidade de desígnios entre si, bem como com outro indivíduo de identidade não revelada, e ainda unidos à menor de idade, Gabriely Mendes de Oliveira, receberam, em proveito próprio, a motocicleta JTZ/LIND, de placa DWY- 2G69, pertencente à vítima Thiago Muniz de Souza, cientes de que se tratava de produto de crime anterior.

Consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar os acionados, sabendo se tratar de pessoas inocentes.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerassem suspeita de especial motivo para prejudicar os acusados.

Assim, suas declarações devem ser tomadas como as de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido, é firme a jurisprudência:

"A circunstância de serem agentes públicos não os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais militares, de sorte a reduzir-lhe, a priori, o poder de convencimento. Com efeito, 'o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos' (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello)".

Conforme restou demonstrado, no dia imediatamente anterior à abordagem policial da qual resultou a prisão em flagrante dos acusados, a vítima teve seu motociclo roubado por três indivíduos desconhecidos, por volta das 23h00min, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 26/29 e declarações prestadas na fase policial.

Não obstante, menos de 24 horas após a subtração do veículo, foram os acusados encontrados em poder direto da moto roubada, não apresentando qualquer documento que amparasse tal posse, em situação absolutamente suspeita, tentando acionar o motor do veículo.

É certo que a jurisprudência, fazendo uma análise dos elementos do tipo do art. 180 do CP, salienta a necessidade de se perquirir, além do elemento subjetivo do tipo, o real estado que animou a conduta do agente, ou seja, a sabença do autor do delito quanto a origem espúria do bem. Porém, como ressaltado nos pretórios, aludido estado de ânimo, por ser composto subjetivo, é de difícil aferição, consignando, pois, que os demais elementos de prova, circunstâncias do crime e conduta do agente, têm grande relevância para chegar-se à certeza quanto a seu conhecimento sobre a origem do bem receptado.

Vale lembrar, ainda, que a caracterização do dolo no crime de receptação é difícil, pois a transação, na maioria das vezes, é realizada sem testemunhas externas, sendo de capital importância, assim, o exame das circunstâncias que envolvem o ato e que autorizam o Julgador a lançar mão de indícios (Apelação nº 1.270.887/2 Cafelândia 7ª Câmara Relator: Pinheiro Franco - 08/11/2001 V.U. - Voto nº 4.144), sendo certo

que o dolo exigível para a perfeita anatomia jurídica do crime de receptação pode extraído das circunstâncias e detalhes que cercam a prática delituosa, sendo, portanto, admissível a condenação pelo delito do art. 180 do CP do acusado que, mantendo a posse de bem de origem manifestamente espúria, dá versões diferentes sobre o fato nas duas vezes em que é ouvido, circunstância que depõe contra si, posto que a verdade não varia nunca (Apelação nº 1.295.479/2 - Barueri - Câmara - Relator: Fernandes de Oliveira - 25/3/2002 - V. U. - Voto nº 7.010), pois, nos delitos de receptação, o dolo específico constante do art. 180, caput, do CP, deve ser aferido através de todas as circunstâncias subjetivas e objetivas que cercam seu reconhecimento, competindo ao agente demonstrar ter recebido a res de modo lícito. (Apelação nº 1.319.267/0 Bauru 1ª Câmara Relator: Silveira Lima 5.12.2002 V.U. - Voto nº 6.425). Ademais, sendo impossível, no atual estágio da ciência, perscrutar, sondar, esquadriar a consciência humana, a evidência do dolo, na figura típica do art. 180, "caput", é projetada pela personalidade do agente e pelas circunstâncias em que a coisa foi obtida e em que a posse ilegítima é exercida (Apelação nº 805.737/1, Julgado em 12/05/1.994, 7ª Câmara, Relator: - Corrêa de Moraes, RJDTACRIM 22/354).

Desta forma, pelas circunstâncias em que se deram os fatos, não há como negar a ciência dos réus quanto à origem espúria do motociclo que tinham em seu poder. Confira-se: Em se tratando de receptação dolosa, incumbe ao acusado demonstrar acima de toda a controvérsia, que adquirira legitimamente as coisas achadas em seu poder, pois como se trata de hipótese em que o princípio do ônus da prova tem aplicação inversa, toca ao acusado pôr de manifesto a regularidade de sua condição. (Apelação nº 1.034.613/2, Julgado em 05/12/1996, 15ª Câmara, Relator: - Carlos Biasotti, RJTACRIM 34/235).

Também resta provado o elemento específico do tipo, consubstanciado na locução "em proveito próprio ou alheio".

De mais não se precisa, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória.

Ainda, e isso também é certo consoante a prova produzida, os acionados se fizeram assessorar na prática do crime de receptação por uma assecla mirim, de 16 anos de idade, o que basta à visualização de que praticaram o delito de corrupção de menores, tratando-se o crime em questão de natureza formal.

Neste sentido: Apelação nº 0013225-83.2013, rel. Desembargador Roberto Midolla; Apelação nº 002602-05.2009, rel. Desembargador Marco Antonio Cogan; Apelação nº 0033846-38.2012, rel. Desembargador Grassi Neto; Apelação nº 0018778-48.2012, rel. Desembargador Euvaldo Chaib; Apelação nº 0102744-06.2012, rel. Desembargador Mario Devienne Ferraz; Apelação nº 0030144-94.2012, rel. Desembargador Alex Zilenovski; Apelação nº 0003832-45.2012, rel. Desembargador Encinas Manfré; Apelação nº 0005597-72.2013, rel. Desembargador Augusto Siqueira; Apelação nº 0024667-90.2012, rel. Desembargador Machado de Andrade; Apelação nº 0050191-16.2011, rel. Desembargador Roberto Mortari; Apelação nº 0069576-47.2011, rel. Desembargador Pinheiro Franco; Apelação nº 3004499-32.2013, rel. Desembargador Penteado Navarro; Apelação nº 0024604-21.2013, rel. Desembargador Luís Soares de Mello; Apelação nº 0003300-79.2012, rel. Desembargador Marco Antonio Marques da Silva; Apelação nº 0036771-41.2011, rel. Desembargador Sérgio Ribas; Apelação nº 0007944-20.2011, rel. Desembargador J. Martins; Apelação nº 0008397-19.2010, rel. Desembargador Luiz Antonio Cardoso; Apelação nº 0116588-23.2012, rel. Desembargador Sérgio Coelho; Apelação nº 0012005-55.2012, rel. Desembargador San Juan França; Apelação nº 0000298-49.2013, rel. Desembargador Ricardo Tucunduva; Apelação nº 0015835-29.2010, rel. Desembargador Silmar Fernandes; Apelação nº 006712-10.2012, rel. Desembargador Guilherme Strenger; Apelação nº 0108165-74.2012, rel. Desembargador Geraldo Wohlers.

Como informaram, saíram do baile funk na companhia da menor e do rapaz incógnito, todos trazendo a moto para local seguro, onde pretendiam acionar seu motor, certo que a origem da moto era de conhecimento do grupo.

Insta consignar que o fato de a menor não ser jejueta ou debutante na prática de atos infracionais, o que não foi demonstrado nos autos com riqueza documental, nem de longe apaga a responsabilidade dos acionados pelo crime em avaliação, pois, ao

induzir ou mesmo não dissuadir a menor de praticar o delito de receptação, ao contrário de dar bom exemplo de formação, os acionados referendaram a menor a manter-se na prática de atos infracionais.

Caracterizado, pois, o crime de corrupção de menores, na esteira do entendimento encerrado na súmula nº 500, do STJ, in verbis: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Bem firmadas as responsabilidades dos réus pela prática dos crimes previstos nos art. 180, caput, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais não são absolutamente desfavoráveis aos acusados, tendo agido com dolo normal à espécie em relação a ambos os delitos. Assim, fixo as penas base, para cada acusado, no patamar mínimo previsto em lei, ou seja, (i) quanto ao crime de receptação, o cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a dez dias multa; e, (ii) no tocante ao crime de corrupção de menores, no cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano de reclusão.

Em segunda fase, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa em favor de PABLO, que, à época dos fatos, contava com apenas 20 anos de idade (fls. 15). Ainda, em favor de ambos os acionados, milita a atenuante da confissão.

Doutro lado, porém, ambos são reincidentes.

Com efeito, a certidão de fls. 91/92 informa que ROGER possui uma condenação definitiva anterior, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Já a certidão de fls. 98/100 demonstra que PABLO possui duas condenações definitivas, uma pela prática do crime de furto e outra pelo crime de tráfico de drogas, sendo, pois duplamente reincidente.

Destarte, considerando as específicas circunstâncias do processo, compenso as atenuantes verificadas, com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de penas.

Por fim, reservado meu entendimento pessoal, mas curvando-me à jurisprudência majoritária aplicável à espécie, reconheço o concurso formal entre os crimes de receptação e corrupção de menores, a importar na aplicação da pena corporal mais grave, aumentada em 1/6, decorrência do número de crimes.

Sobre o tema, já decidiu o Egrégio Tribunal Bandeirante:

"E, entre a receptação e a corrupção de menores deve ser reconhecido o concurso formal de delitos. Numa só ação foram atingidos os dois bens jurídicos tutelados penalmente. Afasta-se, portanto, o concurso material de crimes, com a consequente adaptação da pena, sempre atendendo aos parâmetros da suficiência e reprovabilidade das condutas criminosas."

"Adiante-se, no entanto, que a corrupção é imputada ao acusado em razão do concurso com adolescente para a receptação de que aqui se trata. Cuida-se, pois, de conduta singular, a dar lugar, na esteira do que tem decidido esta Egrégia Corte, ao concurso formal entre as infrações. Cita-se, a respeito, o excerto seguinte: 'Por sua vez, a imputação relativa ao crime de corrupção de menores, tal como desenhada na denúncia, corresponde à prática, por parte do acusado, do delito de roubo em concurso com o menor inimputável. Neste sentido, divisa-se um quadro de concurso formal entre os delitos, pois houve um a única conduta, com dois crimes' (STJ, HC nº 230.314, rel. Min. Campos Marques; HC nº 144.181, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; REsp nº 26.873-8, rel. Min. Vicente Leal). (Apl. 9052242-65.2009.8.26.0000, Relator(a): Laerte Marrone; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 18/09/2014; Data de registro: 20/09/2014). (...)E, tendo em conta que os delitos de receptação e corrupção de menores foram cometidos em concurso formal, na forma do artigo 70 do Código Penal, incide o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena do mais grave, a culminar em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias multa, no piso legal."

"Não há que ser reconhecido crime único, diante de dois delitos de natureza distinta. Mas, deve ser reconhecido o concurso formal. O entendimento desta Câmara é no sentido de que de reconhecimento de concurso formal quando um deles é

patrimonial. Entende-se que vez que o apelante praticou o crime de receptação em concurso com o adolescente, no mesmo contexto e mediante uma única ação, o crime de corrupção de menores, deve se encaminhar ao reconhecimento de concurso formal. (AP 0012557-78.2016.8.26.0577)."

Assim, aplico tão somente a pena corporal de um dos crimes, porquanto idênticas, elevada, entretanto, em 1/6, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal.

Já no que concerne à pena de multa, esta é aplicada de maneira distinta, conforme dispõe o art. 72 do CP, não sofrendo qualquer alteração, portanto.

Penais finais para cada um dos réus: O cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de pena pecuniária no valor equivalente a 11 (onze) dias multa, fixados no valor unitário mínimo previsto em lei.

Os sentenciados cumprirão a reprimenda corporal a cada qual imposta no regime inicial semiaberto, consoante admitido pelo entendimento exarado na Súmula nº 269 do E. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de acionados reincidentes não específicos, condenados à pena privativa de liberdade inferior a quatro anos e favoráveis as circunstâncias judiciais.

Doutro lado, considero inviável a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, em se tratando de réus reincidentes, ausente o requisito estampado no art. 44, inciso II, do Código Penal. Outrossim, entendo não ser o caso de incidência do § 3º do referido artigo, pese não se tratar de reincidentes específicos, na medida em que referida norma apenas autoriza a concessão do benefício, caso este seja socialmente recomendável, o que, aos olhos deste magistrado, não é a hipótese dos autos, mormente quando envolveram pessoa menor de idade na senda criminosa. Não bastasse, PABLO é duplamente reincidente, não havendo espaço para a incidência de qualquer benefício.

Ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual dos acionados, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido e assim o faço para CONDENAR os réus ROGER AUGUSTO DIAS DOS SANTOS e PABLO HENRIQUE SEVERIANO, cada qual, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de pena pecuniária no valor equivalente a 11 (onze) dias multa, fixados no valor unitário mínimo previsto em lei, pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70, caput, do mesmo diploma legal.

Conforme insculpido no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Não obstante, tal quantia depende de pedido certo e líquido por parte da vítima, não bastando a alusão genérica a "indenização".

Neste sentido, assevera GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustenta-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para

o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”

Com efeito, no caso dos autos, pese embora o zelo da representante Ministerial, se limitou a pleitear “seja fixada indenização mínima pelos prejuízos sofridos pela vítima, em valor a ser devidamente apurado durante a instrução” (fls. 86 – Petição Inicial), o que foi reiterado em debates.

Nestes termos, inviável a fixação de indenização mínima, máxime sem qualquer parâmetro que permitisse aos acionados defenderem-se.

Neste sentido: Apelação Criminal nº 0019874-30.2014.8.26.0050, j. em 23 de abril de 2019, rel. Desembargador Leme Garcia; Apelação nº 0048162-46.2018.8.26.0050, j. em 12 de março de 2019, rel. Desembargador Luis Soares de Mello; STJ, AgRg no REsp 1483846 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Data do julgamento 23/02/2016, DJE 29/02/2016.

Destarte, este pleito fica INDEFERIDO.

Outrossim, ainda se fazem sensíveis os motivos autorizadores da custódia cautelar dos acionados, consubstanciados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, mais ainda, agora, com a superveniência de condenação a duras penas, de forma que mantenho a custódia dos acusados, caso pretendam a via recursal.

Com tal providência, garante-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Transitada esta em julgado, que sejam os nomes dos réus lançados no rol dos culpados.

Arcarão os condenados com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados. P.R.I.C.

São Paulo, 07 de novembro de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06